

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Mã thủ tục	2.000253
Số quyết định	1177/QĐ-BCT
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực	Quản lý Cạnh tranh
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Công thương
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (“Hồ sơ”) trực tiếp tại Văn phòng Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Doanh nghiệp nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực của Hồ sơ. Tài liệu trong Hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.

+ Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của Hồ sơ:

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm thụ lý hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia kiểm tra tính đầy đủ, đúng quy định của Hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ về tính đầy đủ, đúng quy định của Hồ sơ và tiến hành thụ lý Hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo bằng văn bản các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung để các bên sửa đổi, bổ sung Hồ sơ trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Khi kết thúc thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ mà bên được yêu cầu không sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung hồ sơ không đầy đủ theo yêu cầu, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành trả lại Hồ sơ.

+ Xem xét Hồ sơ

Sau khi tiếp nhận Hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tiến hành xem xét Hồ sơ.

Trong quá trình xem xét Hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền yêu cầu bên nộp hồ sơ bổ sung thông tin, tài liệu cần thiết khác có liên quan đến dự định thực hiện thỏa thuận; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đang được đề nghị hưởng miễn trừ.

+ Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (Quyết định):

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày thụ lý Hồ sơ, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ra quyết định chấp thuận hoặc quyết định không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm. Trường hợp không chấp thuận, phải nêu rõ lý do.

Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn ra Quyết định có thể được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Việc gia hạn được thông báo bằng văn bản cho bên nộp hồ sơ chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày hết thời hạn ra quyết định.

+ Gửi quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia gửi Quyết định cho các bên tham gia thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

* Doanh nghiệp có quyền rút hồ sơ đã nộp. Đề nghị rút hồ sơ phải được lập thành văn bản và gửi đến Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Đơn đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Mẫu số 06 tại Mục 4 Phụ lục I.2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh;		1 bản chính
+ Dự thảo nội dung thỏa thuận giữa các bên hoặc các văn bản, tài liệu tương đương có nội dung liên quan đến thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dự định thực hiện;		1 bản chính
+ Bản sao văn bản có giá trị tương đương Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm đối với doanh nghiệp không được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp của Việt Nam; bản sao Điều lệ của hiệp hội ngành, nghề đối với trường hợp thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm có sự tham gia của hiệp hội ngành, nghề;		1 bản sao
+ Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;		1 bản chính
+ Báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 kèm theo chứng cứ để chứng minh;		1 bản chính
+ Văn bản ủy quyền của các bên tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm cho bên đại diện (nếu có).		1 bản chính
* Tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Qua bưu điện	75 ngày	Miễn phí	+ Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn). , + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn). , + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn).
Trực tuyến	75 ngày	Miễn phí	+ Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn).

			, + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn). , + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn).
Trực tiếp	75 ngày	Miễn phí	+ Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn). , + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn). , + Xem xét tính đầy đủ, đúng quy định của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiế

			t): trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo. + Ra quyết định về việc hưởng miễn trừ: 45 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp không gia hạn) hoặc 75 ngày kể từ ngày thụ lý hồ sơ (trong trường hợp có gia hạn).
--	--	--	--

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh	66.18/2026/NQ-CP
Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ: Quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu	66.7/2025/NQ-CP
23/2018/QH14	23/2018/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 bị cấm theo quy định tại Điều 12 của Luật Cạnh tranh được miễn trừ có thời hạn nếu có lợi cho người tiêu dùng và đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

- + Tác động thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ;
- + Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế;
- + Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;
- + Thống nhất các điều kiện thực hiện hợp đồng, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá.
- + Thỏa thuận lao động, thỏa thuận hợp tác trong các ngành, lĩnh vực đặc thù được thực hiện theo quy định của luật khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

2. Các trường hợp bãi bỏ quyết định hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm:

- + Điều kiện được hưởng miễn trừ không còn (Bên được hưởng miễn trừ có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia).
- + Phát hiện có sự gian dối trong việc đề nghị hưởng miễn trừ.
- + Doanh nghiệp được hưởng miễn trừ vi phạm các điều kiện, nghĩa vụ để được hưởng miễn trừ trong quyết định hưởng miễn trừ.
- + Quyết định hưởng miễn trừ dựa trên thông tin, tài liệu không chính xác về điều kiện được hưởng miễn trừ.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định về việc hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm (chấp thuận hoặc không chấp thuận cho các bên được hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm).

Mã: KQ_CANHTRANH-01

TỪ KHÓA

MÔ TẢ